Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Chapadão do Sul
Gabinete 1ª Vara

Procedimento Comum 0800620-98.2018.8.12.0046 (Fornecimento de Medicamentos, Antecipação de Tutela / Tutela Específica e Obrigação de Fazer / Não Fazer) – Isabella Santi Bandeira x Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Chapadão do Sul

SENTENÇA. *DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE. PODER PÚBLICO. PROCEDENTE.*

ISABELLA SANTI BANDEIRA, Brasileiro, Solteira, Estudante, RG 1623631, CPF 030.814.161-08, pai Otamir Vicente Bandeira, mãe Marcia Santi Bandeira, Rua Quinze, 267, Centro, CEP 79560-000, Chapadão do Sul - MS, ajuíza ação contra **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, CNPJ 15.412.257/0001-28, com endereço à Avenida Senador Antonio Mendes Canale, 725, bloco 06, apto 403, Pioneiros, CEP 79070-295, Campo Grande - MS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL, CNPJ 24.651.200/0001-72, com endereço à Rua 18, 876, CEP 79560-000, Chapadão do Sul - MS
, e pede o fornecimento de remédio/tratamento relacionado à saúde.

Para tanto alega que não dispõe de condições financeiras para adquirir medicamentos e necessita de tratamento a ser custeado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pena de riscos diversos, ao passo que o medicamento não está sendo fornecido pelo sistema público de saúde.

A liminar foi indeferida, ante o parecer do NAT.

Interpôs-se agravo de instrumento, no qual a decisão foi reformada, deferindo-se a antecipação da tutela recursal.

Citados os requeridos, o Estado apresentou contestação, sustentando: existência de tratamento no SUS à moléstia da Autora; ausência de comprovação de que o tratamento fornecido pelo SUS, teve ou terá ineficácia para o seu caso; ausência dos requisitos para fornecimento do remédio; ausência de avaliações técnicas demonstrando que o remédio pleiteado pela autora pode ser fornecido com segurança; Ausência de estudo científico seguro que comprove a eficácia do medicamento pleiteado para o tratamento da autora; ausência de demonstração da impossibilidade e imprescritibilidade de substituição dos remédios solicitados. O Município, em sua contestação, impugnou à concessão do benefício da justiça gratuita à autora, sustentado que esta possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo a sua subsistência, haja vista figurar como sócia da padaria Veneza – Ltda., bem como da empresa SANTI BANDEIRA ALIMENTAÇÃO LTDA – Subway Carandá; reafirmou as teses levantadas pelo Estado, aduzindo, ainda, que, por não haver comprovação da ineficácia do tratamento alternativo ofertado pelo SUS à enfermidade da Autora, esta deve utilizar dos meios oferecidos pela rede pública. Sustentou, por fim, que o Município não possui condições financeiras para arcar com o tratamento.

Em impugnação, a pretensão inicial foi ratificada, acrescentando-se que embora a Autora pertença ao quadro societário das empresas apontadas pela Procuradoria do Estado, esta consta como "sócio menor – assistido", além de que a empresa Santi Bandeira Alimentação Ltda fechou há mais de um ano, por passar por dificuldades financeiras. Aduziu, por fim, que a empresa com nome fantasia " Padaria Veneza" é familiar e não gera provimentos suficiente para o sustento da família, motivo pelo qual a Autora é beneficiária do programa de Financiamento Estudantil (FIES).

Motivação

Inicialmente, afasto a preliminar de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita, isto porque a Autora é estudante e não possui condições

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 22/08/2018 às 14:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-98.2018.8.12.0046 e código 9frSaHxR.

financeiras para arcar com o alto custo do medicamento a ela prescrito.Os documentos juntados a fls. 91/96 indicam a incapacidade financeira da autora de arcar com o tratamento indicado para sua moléstia, haja vista seus pais não possuírem sequer condições financeiras de arcar com seus estudos.

Além disso, caberia a parte ré demonstrar a capacidade econômica da autora para arcar com os custos processuais, o que, de fato, não restou evidenciado nos autos. Como todo sabemos, o país passa por uma séria crise econômica e o fato de a família da autora possuir um comércio não indica, seguramente, que este gere uma renda suficiente para arcar com as despesas básicas inerentes ao sustento familiar e, além disso, ainda pagar o tratamento necessário para doença que acomete a autora.

Frisa-se que um dos comércios da família fechou recentemente (12/07/2018), conforme comprova documento do município a fls. 73, o que corrobora com o argumento levantado alhures acerca das dificuldades econômicas que assolam o país, principalmente, no que tange ao setor comercial.

Desse modo, evidente que não foi produzida nos autos qualquer prova que desmoralize as demonstrações da autora acerca de sua hipossuficiência.

Pois bem.

A hipótese comporta julgamento antecipado e, conforme entendimento majoritário dos Tribunais, preenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da l*ide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo.* (DJ 24.09.2007 p. 384, AgRg no Ag 848292 / SP).

A autora é portadora de Colangite Esclerosante Primária (K83.0), e em decorrência desse mal necessita fazer uso do Ursacol (ácido ursodesoxicólico) 300 mg, ingerindo-o de 08/08hrs, diariamente. Desse modo, a paciente necessita utilizar 90 comprimidos do medicamento prescrito ao mês.

A indicação mencionada acima foi feita por médico especialista (17/20), sendo certo que a conveniência do uso do medicamente é de competência exclusiva desse profissional, que segue os preceitos do Código de Ética inerente a sua profissão. Assim, não há porque se duvidar da lisura e da necessidade da recomendação médica, haja vista não ter sido produzido nos autos qualquer indício que pudesse enfraquecer a prova pré- constituída.

Cumpre ressaltar que o acesso à saúde foi elevado à condição de direito fundamental do homem, sendo incontroverso o dever do Poder Público, assim entendidos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, em disponibilizar serviços de saúde pública a todos os cidadãos. A responsabilidade é solidária.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, assim dispõe:

> *Art. 196. A saúde é o direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da comunidade. § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.*
>
> *Do mesmo teor a Lei Federal 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde):*
>
> *Art. 2.º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 22/08/2018 às 14:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-98.2018.8.12.0046 e código 9frSaHxR.

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4.c O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

A matéria, portanto, recebe tratamento de direito inalienável da pessoa humana, pois a Constituição Federal consignou a obrigação de Estado propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, consagrando o Sistema Único de Saúde – SUS como responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e organizado de acordo com a descentralização, prestando serviço de atendimento de forma integral, ou seja, a assistência à saúde deverá seguir as diretrizes estabelecidas constitucionalmente, de forma ampla e universal, sem restrições por Autoridades Administrativas, no sentido de reduzi-lo ou dificultar o acesso a essa garantia constitucional.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, assim tem concluído:

Administrativo. Moléstia Grave. Fornecimento Gratuito de Medicamento. Direito à Vida e à Saúde. Dever do Estado. Direito Líquido e Certo do Impetrante.1. Esta Corte tem reconhecido que os portadores de moléstias graves, que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, têm o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. Precedentes.2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, III), bem como a organização da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do atendimento" (art. 194, parágrafo único, I).3. A Carta Magna também dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).4. In casu, não havendo prova documental de que o remédio fornecido gratuitamente pela administração pública tenha a mesma aplicação médica que o prescrito ao impetrante − declarado hipossuficiente -, fica evidenciado o seu direito líquido e certo de receber do Estado o remédio pretendido.5. Recurso provido.". (RMS n.2003/0202733-4, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j.14.09.2004, DJ 22.11.2004 p. 293).

Frisa-se, portanto, que o direito à saúde compreende também o acesso à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, de modo que a todos deve ser garantido o acesso aos medicamentos necessários para promoção e tratamento de saúde.

Todavia, não se trata de direito absoluto, cabendo a parte demonstrar a efetiva necessidade do uso do medicamento a ser fornecido pelo ente político, comprovando, ainda, que o medicamente requerido é insubstituível por outro similar/genérico.

Conforme os Laudos produzidos pela médica da autora a fls. 17/20, não há outra opção para o tratamento da moléstia que a acomete senão o receitado. Outrossim o próprio NAT reconhece a inexistência de outra droga para o tratamento da autora, ofertando como único tratamento alternativo (parecer do NAT (fls. 33) o cirúrgico, o que convenhamos além de ser invasivo, coloca em risco bem que se busca proteger com esta ação, isto é, a vida da autora, bem como não possui eficácia garantida.

Ressalte-se que o medicamento indicado possui registro na ANVISA, conforme informado a fls. 32.

Os autos demonstram a necessidade do fornecimento de medicamento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 22/08/2018 às 14:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-98.2018.8.12.0046 e código 9frSaHxR.

Ainda que haja burocracia, não é ela que pode servir de óbice ao tratamento da autora.

Há solidariedade, mas não se pode ignorar que há um divisão, competindo aos municípios, estados e União, o ônus, exatamente conforme a complexidade.

Havendo meios de se comprovar, e, estando comprovado nos autos exatamente de quem é a responsabilidade, a obrigação deve ser exigida da pessoa jurídica obrigada.

Houvesse de fato interesse em resolver problemas de saúde, sequer ação seria necessária.

Destaque-se, não há que se falar em aplicação da teoria da reserva do possível, vez que o fornecimento de um ou vários medicamentos a uma pessoa, que de fato necessita, não tem o condão de lesar os cofres públicos. E por isso mesmo, perfeitamente possível que o Estado resguarde os interesses de pessoas desprovidas de satisfatória situação econômico-financeira.

O respeito à vida deve prevalecer em detrimento do interesse financeiro do Estado, conforme entendimento jurisprudencial, *verbis*:

> *Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (artigo 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo − uma vez configurado esse dilema − que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida. PETMC 1246/SC.*

Quanto à multa cominatória, deve ser aplicada, tendo em vista a efetiva necessidade do tratamento demonstrada nos autos. A jurisprudência afirma:

> *No caso dos autos, diante da premente necessidade do apelante quanto ao tratamento almejado, cuja falta pode acarretar em perda de membro inferior, resta justificado a sanção inibitória, qual seja, a referida multa diária (...)O STJ, igualmente já decidiu (...) As "astreintes" podem ser fixadas pelo juiz de ofício mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público (Fazenda Estadual), que ficará obrigada a suportá-las no caso de não cumprir obrigação de fazer no prazo estipulado. Precedentes desta Corte. (grifamos).2. Recurso não conhecido.* (6ª Turma do STJ em 01.06.1999 no REsp n.º 201.378/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves).

Destarte, impõe-se a procedência do pedido inicial.

Conclusão

1. Nos termos do Art. 269, I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial e condeno os réus a fornecer a **Isabella Santi Bandeira**, o medicamento/tratamento indicado na inicial, dando-se preferência à utilização de genérico, se houver, na quantidade necessária a ser ministrada pelo paciente, durante todo o tratamento, de forma permanente e por prazo indeterminado, pena de responsabilidade criminal e multa diária que se fixa em R$ 500,00. Para tanto, observo a tese firmada em sede de repetitivo no Tema 98/STJ.

2. Sem custas e honorários porque há confusão entre o Estado e Defensoria. Este é órgão daquele, e quanto ao Município porque se usa indistintamente o acesso ao Judiciário, com base em responsabilidade solidária, o que não pode ter reflexo em ônus de sucumbência, quando o SUS é claro ao dispor a quem compete o que.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se.

Chapadão do Sul, 21/08/2018 14:02. **Juiz Silvio C. Prado**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SILVIO CEZAR DO PRADO, liberado nos autos em 22/08/2018 às 14:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800620-98.2018.8.12.0046 e código 9frSaHxR.